

RECURSO CÍVEL Nº 5005214-15.2024.4.02.5120/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA**RECORRENTE:** LUIZ CLAUDIO DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR)**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, COMO SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO, DE VALORES RECEBIDOS EM PECÚNIA A TÍTULO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE CESTA. APLICAÇÃO DO TEMA 244 DA TNU. PERÍODO DE 07/1994 A 12/2001 - AUSÊNCIA DE VALORES IDENTIFICADOS EM FICHA FINANCEIRA E NÃO APRESENTADOS TODOS OS ACORDOS COLETIVOS SOBRE A VERBA. DEVEM SER CONSIDERADOS OS VALORES DIÁRIOS / PERIÓDICOS INFORMADOS PELO EMPREGADOR/ECT COM MULTIPLICADOR MÍNIMO E NÃO CÔMPUTO DURANTE PERÍODOS DE FÉRIAS / AFASTAMENTOS. PERÍODO DE 01/01/2002 A 10/11/2017 - COMPROVADO O RECEBIMENTO DA VERBA EM PECÚNIA, COM IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES NAS FICHAS FINANCEIRAS, QUE DEVEM SER ACRESCIDOS AOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO A PARTIR DE 11/11/2017 - INFORMAÇÃO DO EMPREGADOR DE NÃO PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS EM PECÚNIA QUE OBSTA O ACRÉSCIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE, PARA CONDERNAR O INSS A REVISAR O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA, INCLUINDO NOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/CESTA NOS INTERVALOS DE 07/1994 A 12/2001 DE 01/2002 A 10/11/2017.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2025.

5005214-15.2024.4.02.5120**510015173449 .V6****RECURSO CÍVEL Nº 5005214-15.2024.4.02.5120/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA**RECORRENTE:** LUIZ CLAUDIO DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR)**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)**RELATÓRIO**

1. Trata-se de ação movida por LUIZ CLAUDIO DA SILVA TEIXEIRA em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Nacional, na qual pretende a revisão da RMI (renda mensal inicial) do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/210.741.186-1 (DIB 21/03/2023 - evento 1, CCON10), com a inclusão, nos salários de contribuição, dos valores recebidos a título de vale refeição/alimentação, durante o período em que manteve vínculo com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

2. A sentença - evento 21, SENT1 - julgou o pedido improcedente.

3. Em seu recurso - evento 25, RECLNO1 - a parte autora alega, em síntese, que o pagamento dos auxílios foi feito em dinheiro e, portanto, teria natureza salarial e integraria o salário de contribuição, conforme entendimentos firmados no Tema 244 da TNU e Tema 1164 do STJ.

VOTO

4. Conheço do recurso, eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

5. Conforme tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do Tema nº 244 (PEDILEF 5002880-91.2016.4.04.7105/RS), é possível a inclusão, na base de cálculo de benefícios previdenciários, de valores recebidos a título de auxílio-alimentação, observados os seguintes termos:

"I) Anteriormente à vigência da Lei n. 13.416/2017, o auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade ou por meio de vale-alimentação/cartão ou tíquete-refeição/alimentação ou equivalente, integra a remuneração, constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da renda mensal inicial do benefício, esteja a empresa inscrita ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT; II) A partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei n. 13.416/2017, que conferiu nova redação ao § 2º do art. 457 da CLT, somente o pagamento do auxílio-alimentação em dinheiro integra a remuneração, constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da renda mensal inicial do benefício, esteja a empresa inscrita ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT."

6. No caso dos autos, analisando a documentação apresentada, verifico três situações distintas.

7. Para o período até 12/2001, não há registro do valor recebido pela parte autora a título de auxílio-alimentação nas fichas financeiras.

8. Nas informações anexadas no evento 1, ANEXO16, o empregador - ECT esclarece o seguinte quanto a tal intervalo:

(...)

⇒ Não estão disponíveis em formato de relatório os dados anteriores a 2002, uma vez que até dado momento a folha de pagamento foi produzida de forma manual e posteriormente foi processada em outra plataforma que em 2002 foi descontinuada com a implantação do sistema Popweb;

⇒ Quando da introdução do Popweb, os dados das folhas de pagamento compreendidas entre janeiro/1991 e dezembro/2001 foram transcritas para o novo sistema, não havendo cômputo de valores e sim, cópia do que já havia sido calculado. Desta forma, só é possível visualizar os descontos de compartilhamento, não havendo rubricas neutras para consulta. Esclarecemos que as rubricas neutras foram implementadas a partir do ano de 2002, passando a ser utilizadas para geração do cálculo dos créditos e débitos que compõe a folha;

(...)

Diante do exposto, buscando demonstrar a evolução histórica dos valores pagos pela ECT a título de Vale Alimentação/Refeição/Cesta, encaminhamos a seguir, planilhas contendo os valores unitários do Vale Alimentação/Refeição (de 1986 a 2001) e do Vale Cesta (de 1998 a 2001), respectivamente. Por fim, nas páginas sequenciais, complementamos os subsídios, com a apresentação dos Relatórios de Empregado por Rubrica e Período, no qual constam o total de valores recebidos a título de vale-alimentação | vale-refeição (conforme fracionamento) e vale-cesta a partir de janeiro/2002.

HISTÓRICO VALOR UNITÁRIO VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

ANO / MÊS	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
JAN	-	18,00	72,00	1,20	26,00	621,00	2.530,00	31.400,00	940,00	5,70	6,32	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
FEV	-	18,00	72,00	1,55	40,00	621,00	3.160,00	39.500,00	1.290,00	5,70	6,32	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
MAR	-	36,00	100,00	1,55	70,00	621,00	4.000,00	51.000,00	1.820,00	5,70	6,32	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
ABR	-	36,00	100,00	1,55	86,00	621,00	5.000,00	80.000,00	2.560,00	5,70	6,32	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
MAIO	-	36,00	100,00	3,00	86,00	621,00	6.000,00	102.000,00	3.670,00	5,70	6,32	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
JUN	-	36,00	100,00	3,00	86,00	700,00	7.300,00	130.000,00	5.240,00	5,70	6,32	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
JUL	-	36,00	200,00	4,00	280,00	1.000,00	8.600,00	165.000,00	3,90	5,70	6,32	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
AGO	-	36,00	320,00	5,00	316,00	1.100,00	10.700,00	215,00	3,90	5,70	6,32	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50
SET	-	36,00	320,00	6,50	354,00	1.250,00	13.000,00	285,00	3,90	5,70	6,32	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50
OUT	18,00	72,00	320,00	8,50	399,00	1.440,00	16.400,00	380,00	3,90	5,70	6,32	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50
NOV	18,00	72,00	700,00	12,00	455,00	1.660,00	20.300,00	515,00	3,90	5,70	6,32	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50
DEZ	18,00	72,00	900,00	18,00	525,00	2.010,00	25.600,00	690,00	3,90	6,32	6,32	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50

OBS: Os valores estão expressos na moeda em vigor no respectivo período.

HISTÓRICO VALOR VALE CESTA/VALE ALIMENTAÇÃO II

ANO / MÊS	1998	1999	2000	2001
JAN	-	10	10	11,25
FEV	7,5	10	10	11,25
MAR	7,5	10	10	11,25
ABR	7,5	10	10	11,25
MAIO	7,5	10	10	11,25
JUN	7,5	10	10	11,25
JUL	7,5	10	10	11,25
AGO	10	10	11,25	9,5
SET	10	10	11,25	9,5
OUT	10	10	11,25	9,5
NOV	10	10	11,25	9,5
DEZ	10	10	11,25	9,5

OBSERVAÇÕES:

- 1) Os valores estão expressos na moeda em vigor no respectivo período.
- 2) O fornecimento iniciou em fevereiro/1998.
- 3) O valor total do vale cesta fornecido aos empregados até julho/2001, corresponde ao valor unitário do vale cesta acima, **multiplicado por quatro**.
- 4) No período de agosto/2001 a julho/2004, o valor total do vale cesta, corresponde ao valor unitário do vale cesta acima, **multiplicado por cinco**.
- 5) A partir de Agosto/2004 - ACT 2004/2005 o vale alimentação II passou a ser estabelecido em valor único.

Esclarecemos que a base de cálculo para fornecimento dos Vales Alimentação/Refeição/Cesta está prevista nos Acordos Coletivos de Trabalho do respectivo período de concessão, disponíveis na internet no endereço <https://blog.correios.com.br/acordocoletivo/>.

Ressaltamos que o valor disposto no ACT, para crédito mensal ao empregado, pode sofrer redução decorrente de ausências, licenças e afastamentos; conforme descreve a respectiva cláusula em cada norma coletiva.

Os registros de frequência e afastamentos são consignados na "Ficha Cadastral" dos empregados nos campos "Afastamentos" e "Frequência".

Por fim, informamos que:

⇒ A pauta de VA/VR tem início no dia 16 de cada mês, terminando no dia 15 do mês subsequente;

⇒ A pauta de Vale Cesta inicia no dia 01º de cada mês, sendo fornecida apenas para os empregados que tenham 15 dias trabalhados no referido mês;

⇒ Há diferença na quantidade de vales fornecidos para os empregados com jornada de trabalho regular de 5 (cinco) ou 6 (seis) dias por semana (consultar acordos coletivos);

⇒ Com o decorrer dos anos, houve alteração no percentual do compartilhamento descontado dos empregados sobre os vales recebidos (consultar acordos coletivos);

⇒ A empresa concedeu anualmente crédito extra em dezembro até o Acórdão Coletivo TST 2019-2020, desde que atendidos alguns critérios estabelecidos em ACT. O referido crédito foi retomado a partir do ACT 2023/2024;

⇒ O VA/VR/VC era previsto na Cláusula 51 do ACT, que estabelecia a concessão de 26 ou 30 vales mensais, respectivamente para empregados com jornada de 5 ou 6 dias na semana. Sendo também concedidos vales durante as férias e nos primeiros 90 dias de afastamento por licença INSS. No ACT-2020/2021, conforme Sentença Normativa Acórdão TST 1001203-57.2020.5.00.0000, o benefício passou a ser previsto na Cláusula 02, com a seguinte redação: "Cláusula 02 – VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO – A empresa disponibilizará benefício de refeição/alimentação conforme o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, definindo seus parâmetros". Assim, a partir de 01/08/2020, a concessão do vale-alimentação passou a ser realizada em acordo com a Portaria PRESI/DIGEP 002/2020, que regulamenta a referida Cláusula 02. A partir da vigência da referida Portaria passaram a ser concedidos mensalmente 22 ou 26 vales conforme a jornada de trabalho. Além disso, houve a supressão da concessão de vales-alimentação/refeição para o período das férias e nas suspensões de contrato de trabalho por motivo de licença INSS. Deixou de ser previsto ainda a concessão do vale-extra, concedido geralmente em única parcela no mês de dezembro. Por fim, no ACT-2022/2023 retornou-se com a concessão do

VA/VR/VC durante o período de fruição de férias e no ACT 2023/2024 com o crédito extra e durante os primeiros 90 dias de afastamento por licença INSS;

⇒ Destaca-se, por oportuno, que desde a admissão ocorreram alterações nas quantidades, valores, datas e formas de concessão do benefício, sendo que todas elas foram previstas em Acordo ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

9. Diante de tais informações, entendendo demonstrado o recebimento de vale-alimentação e vale-cesta até 12/2001.

10. Não obstante, revendo posição adotada em processo anterior (5067640-57.2023.4.02.5101), verifico que a análise do pagamento do vale-alimentação neste período depende do que firmado em cada acordo coletivo, inclusive no que se refere à quantidade mensal e a eventuais descontos durante períodos de férias e afastamentos na vigência de cada acordo.

11. Ocorre que não foram juntados aos autos os acordos coletivos vigentes no período.

12. Entendo possível inferir das informações prestadas pela ECT que era concedido no mínimo 22 vales-alimentação por mês - o que decorre também da própria lógica de se conceder ao menos um vale por dia útil no mês.

13. Considerando que não foram juntados os acordos coletivos vigentes e nem prova de jornada de trabalho semanal superior a 5 dias por semana durante o período, tenho que deve ser reconhecido o recebimento do vale-alimentação no patamar mínimo de 22 dias por mês, descontados períodos de férias e eventuais afastamentos (não devem ser computados valores nesses períodos).

14. Assim, quanto ao vale alimentação, devem ser considerados, a partir de 07/1994 (nos termos do pedido), os valores unitários apontados na tabela do evento 1, ANEXO16 - fl. 2 multiplicados por 22, descontados períodos de férias e eventuais afastamentos.

15. Quanto aos valores de vale cesta, pagos a partir de 02/1998, devem ser considerados aqueles informados na tabela do evento 1, ANEXO16 - fl. 3, multiplicados por 4 até 07/2001 e por 5 de 08/2001 a 12/2001, conforme campo observações.

16. Quanto ao período de 01/01/2002 a 10/11/2017, tendo sido comprovado, através das fichas financeiras do evento 1, FINANC15, o recebimento de auxílio-alimentação - com valores detalhados nas rubricas neutras e também na evento 1, ANEXO16 - fls. 7/22 -, cabível a inclusão dos valores indicados mensalmente na base de cálculo do benefício previdenciário, independente de se tratar de pagamento em dinheiro ou vale/tiquete, nos termos do item I da tese firmada pela TNU.

17. Por fim, para o período a partir de 11/11/2017, a informação do empregador de que não houve pagamento do benefício em pecúnia (evento 1, ANEXO16 - fls. 1, abaixo reproduzida), não impugnada pela parte autora, obsta a inclusão dos valores no cálculo da renda mensal inicial do benefício, nos termos do item II da tese firmada pela TNU.

⇒ Os benefícios VA/VR/VC quando estabelecidos pela empresa, foram primeiramente fornecidos através de cesta básica contendo produtos de alimentação e higiene pessoal. Posteriormente, passaram a ser concedidos através de talão/papel. Em ambos os casos eram recebidos pelos empregados por meio da assinatura em pauta impressa que era arquivada na unidade de lotação. Desta forma, a GBEN-CEGEP não possui acesso a tais documentos. Por volta do ano de 2004 e 2005 o benefício VA/VR/VC passou a ser concedido de forma magnética. **Frisamos que em nenhum momento tais benefícios foram concedidos em pecúnia.**

HONORÁRIOS E DISPOSITIVO -

18. Encaminho voto pela reforma parcial da sentença, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o INSS a revisar o benefício de aposentadoria da parte autora NB 42/210.741.186-1 (DIB 21/03/2023), incluindo nos salários-de-contribuição os valores recebidos a título de auxílio-alimentação/vale-cesta nos períodos de 07/1994 a 12/2001 e 01/2002 a 10/11/2017, conforme parâmetros da fundamentação, respectivamente, itens 14/15 e 16.

19. Atrasados nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Deverá ser observada a limitação a 60 salários mínimos, consideradas as prestações vencidas mais doze vincendas a contar da data de distribuição da ação, nos termos do Enunciado 65 das TRRJ e Tema 1.030 STJ, bem como a prescrição quinquenal.

20. Sem condenação em honorários por se tratar de recorrente vencedor em parte.

21. Com o trânsito em julgado, remetam-se ao juízo de origem.

22. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.